

ยกตัวอย่าง :

- กรณี พยาบาลทำงานวิจัยเกี่ยวกับผู้ป่วยมะเร็ง ขั้นตอน ต้องให้หมอสอบถามก่อน ถ้าผู้ป่วยให้ถึงจะเข้าถึงเวชระเบียนได้ และปิดชื่อ และ HN
- หรือการสอบถามข้อมูลโดยตอบแบบสอบถาม ต้องมีกล่องให้อาสาสมัครหย่อน
- **Inform** consent ทางการแพทย์พยาบาล ถึงแม้อาสาสมัครจะลงนามแล้ว ก็สามารถฟ้องร้องได้ (ถึงแม้เขียนไว้ก็ไม่มีผล) เช่น แบบยินยอมให้ผ่าตัด คือยินยอมให้ผ่าตัด ไม่ได้ยินยอมให้ประมาทเล่นเล่ให้กรณีอื่นๆ ได้
- แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามใช้คำว่า เข้าร่วมการรักษา เข้าร่วมการศึกษานำร่อง ให้ระบุเลยว่า “วิจัย”
- บรรลุนิติภาวะ (20 ปีบริบูรณ์) ให้เฉพาะเรื่องนิติกรรมสัญญา แต่การยินยอมกระทำต่อร่างกายไม่ได้เกี่ยวกับการบรรลุนิติภาวะ ดังนั้นในเรื่องเกี่ยวกับวิจัย นับที่ 18 ปีขึ้นไป

Assent สำหรับเด็ก

กรณีเด็กยอม แต่ผู้แทนไม่ยอม โดยข้อกฎหมายทำไม่ได้

กรณีเด็กไม่ยอม แต่ผู้แทนยอม ทางกฎหมายผ่าน แต่ยังมีปัญหาเรื่องประเด็นจริยธรรม

ความยินยอมต้องได้มาโดยบริสุทธิ์

ค่ารถควรจะให้เท่าไร ไม่เชียวชวน ไม่นิ่มน้าว (ถ้านัดมาพิเศษ ยังไงก็ต้องให้)

- EC ตั้งขึ้นมาโดยกฎหมายรองรับ เช่น ระเบียบมหาวิทยาลัย
- โครงสร้างของ EC ต้องมีบุคลากรหลากหลาย สิ่งที่ต้องมีคือ lay person หรือให้ต้องมีนักกฎหมายด้วย
- โครงการที่มี injury แล้วต้องขึ้นศาล นักวิจัยขึ้นศาลกับประธานฯ EC
- วิจัยต้องผ่าน EC ก่อนจึงจะดำเนินการได้ หากเก็บข้อมูลก่อนจะไม่รับพิจารณา หรือหากรับ ข้อมูลที่เก็บไปก่อนไม่สามารถนำมาใช้ได้
- รายงาน SAE ที่อาสาสมัครเสียชีวิต แล้วเขียนว่าไม่เกี่ยวกับงานวิจัย ต้องระบุเพิ่มเติมด้วยว่าสาเหตุที่เสียชีวิตที่แท้จริงคืออะไร

พรบ. วิจัยในคน

- การยินยอมในวิจัย ไม่จำเป็นต้องเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้
- การให้ข้อมูลแก่อาสาสมัครต้องเพียงพอ (เท่าไรถึงเพียงพอ) เพียงพอต่อการตัดสินใจ
- การกำหนดโทษใน พรบ. เช่น การเก็บข้อมูลโดยไม่ขอความยินยอม ถือว่าเป็นความผิดหรือไม่ ผิดขนาดไหน (หากขอความยินยอมไม่ถูกต้อง เทียบเท่าความผิดทำร้ายร่างกาย ประมวลอาญา)

ยกตัวอย่าง :

- กรณี พยาบาลทำงานวิจัยเกี่ยวกับผู้ป่วยมะเร็ง ขั้นตอน ต้องให้หมอสอบถามก่อน ถ้าผู้ป่วยให้ถึงจะเข้าถึงเวชระเบียนได้ และปิดชื่อ และ HN
- หรือการสอบถามข้อมูลโดยตอบแบบสอบถาม ต้องมีกล่องให้อาสาสมัครหย่อน
- **Inform** consent ทางการแพทย์พยาบาล ถึงแม้อาสาสมัครจะลงนามแล้ว ก็สามารถฟ้องร้องได้ (ถึงแม้เขียนไว้ก็ไม่มีผล) เช่น แบบยินยอมให้ผ่าตัด คือยินยอมให้ผ่าตัด ไม่ได้ยินยอมให้ประมาทเล่นเล่ให้กรณีอื่นๆ ได้
- แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามใช้คำว่า เข้าร่วมการรักษา เข้าร่วมการศึกษานำร่อง ให้ระบุเลยว่า “วิจัย”
- บรรลุนิติภาวะ (20 ปีบริบูรณ์) ให้เฉพาะเรื่องนิติกรรมสัญญา แต่การยินยอมกระทำต่อร่างกายไม่ได้เกี่ยวกับการบรรลุนิติภาวะ ดังนั้นในเรื่องเกี่ยวกับวิจัย นับที่ 18 ปีขึ้นไป

Assent สำหรับเด็ก

กรณีเด็กยอม แต่ผู้แทนไม่ยอม โดยข้อกฎหมายทำไม่ได้

กรณีเด็กไม่ยอม แต่ผู้แทนยอม ทางกฎหมายผ่าน แต่ยังมีปัญหาเรื่องประเด็นจริยธรรม

ความยินยอมต้องได้มาโดยบริสุทธิ์

ค่ารถควรจะให้เท่าไร ไม่เชียวชวน ไม่นิ่มน้าว (ถ้านัดมาพิเศษ ยังไงก็ต้องให้)

- EC ตั้งขึ้นมาโดยกฎหมายรองรับ เช่น ระเบียบมหาวิทยาลัย
- โครงสร้างของ EC ต้องมีบุคลากรหลากหลาย สิ่งที่ต้องมีคือ lay person หรือให้ต้องมีนักกฎหมายด้วย
- โครงการที่มี injury แล้วต้องขึ้นศาล นักวิจัยขึ้นศาลกับประธานฯ EC
- วิจัยต้องผ่าน EC ก่อนจึงจะดำเนินการได้ หากเก็บข้อมูลก่อนจะไม่รับพิจารณา หรือหากรับ ข้อมูลที่เก็บไปก่อนไม่สามารถนำมาใช้ได้
- รายงาน SAE ที่อาสาสมัครเสียชีวิต แล้วเขียนว่าไม่เกี่ยวกับงานวิจัย ต้องระบุเพิ่มเติมด้วยว่าสาเหตุที่เสียชีวิตที่แท้จริงคืออะไร

พรบ. วิจัยในคน

- การยินยอมในวิจัย ไม่จำเป็นต้องเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้
- การให้ข้อมูลแก่อาสาสมัครต้องเพียงพอ (เท่าไรถึงเพียงพอ) เพียงพอต่อการตัดสินใจ
- การกำหนดโทษใน พรบ. เช่น การเก็บข้อมูลโดยไม่ขอความยินยอม ถือว่าเป็นความผิดหรือไม่ ผิดขนาดไหน (หากขอความยินยอมไม่ถูกต้อง เทียบเท่าความผิดทำร้ายร่างกาย ประมวลอาญา)

ยกตัวอย่าง :

- กรณี พยาบาลทำงานวิจัยเกี่ยวกับผู้ป่วยมะเร็ง ขั้นตอน ต้องให้หมอสอบถามก่อน ถ้าผู้ป่วยให้ถึงจะเข้าถึงเวชระเบียนได้ และปิดชื่อ และ HN
- หรือการสอบถามข้อมูลโดยตอบแบบสอบถาม ต้องมีกล่องให้อาสาสมัครหย่อน
- **Inform** consent ทางการแพทย์พยาบาล ถึงแม้อาสาสมัครจะลงนามแล้ว ก็สามารถฟ้องร้องได้ (ถึงแม้เขียนไว้ก็ไม่มีผล) เช่น แบบยินยอมให้ผ่าตัด คือยินยอมให้ผ่าตัด ไม่ได้ยินยอมให้ประมาทเล่นเล่ให้กรณีอื่นๆ ได้
- แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามใช้คำว่า เข้าร่วมการรักษา เข้าร่วมการศึกษานำร่อง ให้ระบุเลยว่า “วิจัย”
- บรรลุนิติภาวะ (20 ปีบริบูรณ์) ให้เฉพาะเรื่องนิติกรรมสัญญา แต่การยินยอมกระทำต่อร่างกายไม่ได้เกี่ยวกับการบรรลุนิติภาวะ ดังนั้นในเรื่องเกี่ยวกับวิจัย นับที่ 18 ปีขึ้นไป

Assent สำหรับเด็ก

กรณีเด็กยอม แต่ผู้แทนไม่ยอม โดยข้อกฎหมายทำไม่ได้

กรณีเด็กไม่ยอม แต่ผู้แทนยอม ทางกฎหมายผ่าน แต่ยังมีปัญหาเรื่องประเด็นจริยธรรม

ความยินยอมต้องได้มาโดยบริสุทธิ์

ค่ารถควรจะให้เท่าไร ไม่เชียวชวน ไม่นิ่มน้าว (ถ้านัดมาพิเศษ ยังไงก็ต้องให้)

- EC ตั้งขึ้นมาโดยกฎหมายรองรับ เช่น ระเบียบมหาวิทยาลัย
- โครงสร้างของ EC ต้องมีบุคลากรหลากหลาย สิ่งที่ต้องมีคือ lay person หรือให้ต้องมีนักกฎหมายด้วย
- โครงการที่มี injury แล้วต้องขึ้นศาล นักวิจัยขึ้นศาลกับประธานฯ EC
- วิจัยต้องผ่าน EC ก่อนจึงจะดำเนินการได้ หากเก็บข้อมูลก่อนจะไม่รับพิจารณา หรือหากรับ ข้อมูลที่เก็บไปก่อนไม่สามารถนำมาใช้ได้
- รายงาน SAE ที่อาสาสมัครเสียชีวิต แล้วเขียนว่าไม่เกี่ยวกับงานวิจัย ต้องระบุเพิ่มเติมด้วยว่าสาเหตุที่เสียชีวิตที่แท้จริงคืออะไร

พรบ. วิจัยในคน

- การยินยอมในวิจัย ไม่จำเป็นต้องเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้
- การให้ข้อมูลแก่อาสาสมัครต้องเพียงพอ (เท่าไรถึงเพียงพอ) เพียงพอต่อการตัดสินใจ
- การกำหนดโทษใน พรบ. เช่น การเก็บข้อมูลโดยไม่ขอความยินยอม ถือว่าเป็นความผิดหรือไม่ ผิดขนาดไหน (หากขอความยินยอมไม่ถูกต้อง เทียบเท่าความผิดทำร้ายร่างกาย ประมวลอาญา)

